

Groupement de communes Manhay – 23 avril 2026

1. Comment faites-vous le suivi des convocations pour les cartes d'identité ?

La procédure et le timing sont décrits dans les [INSTRUCTIONS GENERALES du 5 juillet 2023 relatives aux cartes d'identité électroniques de Belges - Version coordonnée du 1er septembre 2020 - Mise à jour du 5 juillet 2023 - Vanden Broele Connect](#)

1. Après l'envoi de la convocation et sans nouvelles du citoyen concerné, un **premier rappel** (cf. modèle en annexe 22 - remplacement d'une eID périmée par une autre eID) lui est adressé par la commune, **8 jours après la date à laquelle il aurait dû se présenter au service population**. Ce rappel reprendra la date à laquelle la carte d'identité actuellement en possession du citoyen sera périmée et annulée.
2. Si l'intéressé ne se manifeste toujours pas **dans les 15 jours suivant le premier rappel**, la commune lui adresse un **deuxième rappel** (cf. modèle en annexe 23). Le citoyen négligent risque donc d'encourir une amende pour non-port de carte d'identité en cours de validité et peut s'exposer également à pas mal de complications, notamment dans ses démarches administratives, financières ou lors de ses déplacements en Belgique et à l'étranger.
3. **Après 2 mois d'inertie de l'intéressé après la date à laquelle il aurait dû se présenter au service population**, il est recommandé à la commune de **faire une enquête** pour déterminer les raisons pour lesquelles les rappels sont restés sans suite : l'intéressé est-il toujours domicilié à l'adresse de sa résidence principale ? Si la personne n'est pas présente, une note signée par l'autorité communale invitant l'intéressé à se rendre au service population sera laissée dans la boîte aux lettres.
4. **Après 3 mois suivant la date à laquelle le citoyen aurait dû se présenter au service population** (= date mentionnée sur la convocation + 3 mois), la carte d'identité électronique en possession de l'intéressé est **annulée au fichier central des cartes d'identité** (code annulation 21). Si la carte d'identité à renouveler est déjà périmée au moment de son annulation, il convient d'utiliser le code annulation 31.



Avant annulation de sa carte, le citoyen doit toujours recevoir un **dernier rappel** de la commune mentionnant la date à laquelle la carte en sa possession sera annulée.

2. Comment faire l'inscription dans un centre de détention d'un mineur qui a été radié d'office ?

S'il est impossible de déterminer la résidence principale de la personne qui exerce l'autorité parentale et puisque le mineur est radié d'office (et n'a donc plus de foyer ou de ménage de référence actif), il ne peut pas être considéré comme "temporairement absent" d'une adresse qui n'existe plus dans les registres.

Il doit donc être inscrit **à l'adresse du centre de détention ou de l'institution comme sa résidence principale** (Instructions générales, point 76, §1er, c), en "communauté" au TI 141.

3. Dans le cadre d'une cohabitation légale entre un monsieur belge d'origine camerounaise et une dame camerounaise. Pour ce monsieur son acte de naissance est dans la BAEC, donc pas de problème. Pour la dame, je reçois un acte multilingue légalisé, écrit à la main où les dates sont en anglais. Elle fourni une traduction effectuée au Cameroun, mais qui n'a pas été légalisée. Elle a fait légaliser un jugement de reconstitution d'un acte de naissance, en anglais. Il n'est pas traduit. Accepteriez-vous cet acte de naissance avec ou sans traduction du jugement ? Je lui ai demandé un certificat de coutume du Cameroun concernant la cohabitation légale, elle nous fourni un certificat de coutume en vue de célébration de mariage...

Pour une cohabitation légale, **il ne faut pas demander l'acte de naissance.**

Vous pouvez le demander si, par exemple, vous avez un doute sur l'identité de l'intéressé.

La [circulaire du 21 mars 2018](#) (publiée au [Moniteur belge du 26 mars 2018](#)) concerne les reconnaissances de complaisance (y compris les cohabitations légales de complaisance). Il n'y est pas fait mention de l'obligation de demander l'acte de naissance de l'intéressé.

Dans le cas présent, un acte de naissance non traduit en français ne peut pas être reconnu. Si la traduction n'est pas effectuée par un traducteur juré en Belgique, elle doit être légalisée ou apostillée selon le pays d'origine.

Les candidats à la cohabitation légale doivent fournir une **preuve d'identité** et une **preuve d'état civil**, si ce dernier n'est pas mentionné au RN.

Il n'est pas nécessaire non plus de demander un certificat de coutume :

- En effet, le CDIP prévoit que la manière dont un partenariat peut être enregistré dépend des **règles de l'Etat où le partenariat est enregistré**. Le Code civil n'exige pas qu'il faille être d'une nationalité ou d'une autre pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale.

Le fait que ce soit reconnu (ou pas) auprès des autorités nationales des cohabitants n'est pas de notre ressort.

4. Quel délai attendre entre l'envoi avertissement radiation/inscription et le point Collège ? On attend d'en avoir plusieurs ? Ou délai de 15 jours calendrier ?

L'avis de notre expert :

Chaque dossier de RO et d'IO doit être traité au fur et à mesure, **sans attendre d'en avoir plusieurs pour passer les points au Collège**. En effet, on a s'écarterait temporellement de la situation de fait (principe élémentaire en matière d'inscription en résidence principale).

Attention :

- la **circulaire du 30/08/2013** (« Points importants en vue d'un enregistrement correct dans les registres de la population, de l'application judicieuse de la radiation d'office et de la lutte contre la fraude au domicile ») dit dans son annexe 2 "best practice" : que la commune peut transmettre à l'intéressé un courrier l'informant de son intention de le **radier d'office** en lui laissant un délai de réaction de **3 à 4 semaines**. Des justifications sérieuses devront être apportées par l'intéressé. Au besoin, une enquête de résidence complémentaire sera entreprise.

- Cette circulaire est antérieure à l'arrêté royal du 9/3/2017 modifiant notamment l'art 9. de l'AR du 16/07/92 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, et ne mentionne pas de durée mais indique simplement que les personnes concernées "**ne donnent pas suite à la convocation**".

Dans les Instructions générales (point 76, §2, c), on peut lire que le délai pour une RO ou un IO d'un **mineur non émancipé est fixé à 15 jours**. De nombreuses communes appliquent ce délai par analogie aux majeurs.

Personnellement, je pratique **le délai de 15 jours de réaction avant d'inscrire le point à l'OJ** du

5. Où trouver le "mode d'emploi" pour établir des actes BAEC (ex: annulation d'un acte après jugement tribunal) ?

On trouvera des informations à ce sujet sur OrangeConnect : [Etat civil 1 : Généralités - Vanden Broele Connect](#)

Des « fiches BAEC » (avec capture d'écran) vont être prochainement publiées sur OrangeConnect.

Un e-Learning à ce sujet est également prévu.

6. Un citoyen sollicite un certificat de résidence pour une tierce personne dans le cadre d'une procédure judiciaire. Devons-nous exiger un document officiel émanant du tribunal avant de délivrer le certificat, ainsi que la requête correspondante ?

La délivrance d'informations à des tiers est régie par **l'AR du 16 juillet 1992** (AR communication).

La demande doit répondre aux **conditions suivantes** :

- une demande par personne recherchée, sauf si la procédure engagée concerne plusieurs personnes.
- La demande doit être **écrite et signée** (contextualisée).
- La **disposition légale en vertu de laquelle la demande est introduite doit être mentionnée**.
- Si le demandeur a un accès au RN (ex : avocat), il doit justifier en quoi cet accès lui est insuffisant.



Avant de délivrer le document, **vous devez donc vérifier** :

- si les dispositions légales sont mentionnées,
- si la procédure légale invoquée est compatible avec la profession ou la qualité du demandeur,
- la nature des informations demandées correspond au motif pour lequel on demande le document.

Ici l'article 1344bis du Code judiciaire :

« Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, **toute demande en matière de louage de choses** peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.

A peine de nullité, la requête contient:

1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [...] et domicile du requérant;
3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut du domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat.

Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. Il est délivré par l'administration communale. »

*La base légale renseignée, vous permettra donc de vérifier si la demande peut être satisfaite, car elle précise **le type d'information que vous pouvez fournir** dans ce contexte.*

7. Nous avons reçu une demande d'enregistrement d'un acte de naissance du Costa Rica. Mais il s'agit uniquement d'un scan du document. Les parents sont domiciliés chez nous et ils veulent qu'on collecte la naissance chez nous. Le traducteur juré nous indique que, depuis deux ans, il peut se baser sur un simple scan pour effectuer la traduction. Est-ce effectivement le cas ? Pour pouvoir enregistrer l'acte, est-il toujours nécessaire de se baser sur un document authentique papier ?

Il faut impérativement que les citoyens vous remettent **le document original**.

Lorsqu'il s'agit d'actes étrangers à enregistrer dans la BAEC, l'**article 31 du CODIP** exige que l'acte étranger soit **probant selon le droit de l'État d'origine**. Or, dans la quasi-totalité des systèmes juridiques, seul l'original a cette valeur probante. Un scan ne remplit pas cette condition.

Cela doit permettre l'examen des caractéristiques physiques du document (papier sécurisé, filigranes, tampons en relief, encres spéciales) et la détection des falsifications que ne révèle aucune reproduction numérique.

8. Est-il possible de revoir la procédure relative au changement d'adresse d'un mineur non émancipé, notamment dans le cas où un parent se présente sans jugement ni accord de l'autre parent pour effectuer ce changement ?

La commune est tenue d'informer l'autre parent de la déclaration de transfert de la résidence principale du mineur dans les 10 jours ouvrables, à moins que cet autre parent ait établi sa résidence principale à l'étranger.

Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble (et qu'ils ne sont pas déchus de leurs droits parentaux), **l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre** quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi. (art 373 et 374 de l'aCV).

Pour ce qui concerne l'inscription de l'enfant :

En droit belge, le domicile relève du Code civil, tandis que la résidence principale relève de la loi du 19/07/1991.

Dans un premier temps, il faut **vérifier la situation de fait via une enquête de résidence**. Si l'enfant réside le plus souvent chez un parent, c'est là qu'il devra être inscrit (même dans le cas où un jugement fixe une autre adresse => si une différence existe, il faudra encoder le domicile au TI 027).

IG, pt 76 b) :

" En cas de différence entre le domicile légal et la résidence principale d'un mineur non émancipé, il est inscrit à l'adresse de la résidence principale. Dans ce cas, la fiche modèle 1 de la commune d'inscription fait référence au domicile légal ou – en cas de dispense de la tenue de la fiche modèle 1 – la commune d'inscription introduit le domicile légal dans le dossier de l'intéressé au Registre national, et ce sous le TI 027."

Pour info, "le TI 027 est un TI n'établissant pas de lien avec quelque autre TI (par ex. avec le TI 020) ; en d'autres termes, les changements de la résidence effective n'ont pas automatiquement une influence sur le TI 027. Il n'est pas repris dans l'historique du dossier."

9. Il s'agit d'un projet de mariage entre un belge et une résidente du centre Croix-Rouge de Rendeux. Monsieur est belge depuis 2011, domicilié à Ganshoren. Madame est d'origine congolaise, en procédure de demande d'asile depuis 2025, résidente au centre Croix-Rouge de Rendeux. Les intéressés se sont présentés à la commune le 3 décembre 2025 pour y introduire un dossier mariage (fixé au 14 janvier 2026, reporté au 14 février puis au 14 mars). Les différentes pièces nous ont été fournies en date du 25 février 2026 et la déclaration de mariage a été signée à cette même date. Aux questions posées aux intéressés quant à la date de leur rencontre et les circonstances de celle-ci, nous n'avons pu obtenir de réponse... Le dossier a ensuite été envoyé au bureau Recherches (relations de complaisance) de l'Office des Etrangers qui nous a communiqué les faits suivants : Madame est connue de l'OE depuis 2013 (demande de visa court séjour pour visite amicale) ; elle déclare être veuve. Elle a introduit une nouvelle demande de visa court séjour pour raisons touristiques en 2024 ; elle déclare être célibataire. L'intéressée est arrivée en Belgique le 12.10.2024 en provenance de la France et était autorisée au séjour jusqu'au 09.01.2025. Elle introduit une demande de protection internationale le 26 aout 2025 et est mise en possession d'une carte orange valable jusqu'au 26.08.2026. Il s'agit pour Monsieur d'un 2ème projet de mariage

Ce mariage ouvrirait le droit pour Madame d'introduire une demande de séjour dans le cadre du regroupement familial en tant qu'épouse de belge

En date du 3 mars 2026, le Parquet du Procureur du Roi a été informé du refus d'acter la déclaration de mariage entre les intéressés (daté du 25 février 2026). La décision de surséance (prise le 9 mars 2026) au mariage prévu le 14 mars 2026 a été envoyée au Parquet par l'agent communal, sur avis de l'Officier de l'Etat civil.

En date du 12 mars 2026, le Parquet nous a informé qu'en raison d'une incompatibilité entre la décision de surséance et le refus de célébrer le mariage, son avis ne devait plus être sollicité.

Qu'y-a-t-il lieu de faire maintenant, sachant que le doute d'un mariage de complaisance subsiste ?

Que faire si ils introduisent un recours ?

1. La commune dit avoir **signé la déclaration de mariage le 25 février 2026**. La date de mariage a été fixée **au 14 mars 2026**.

En signant la déclaration de mariage, l'OEC estime que les documents qui lui ont été remis sont valides et suffisants. **Rappel : la déclaration de mariage doit être signée par l'OEC, pas par les citoyens.**

2. **A partir de la date de signature de la déclaration de mariage par l'OEC** – soit à partir du 25 février 2026 - **l'OEC pouvait décider de surseoir** : il pouvait repousser la date de la célébration du mariage choisie par les futurs époux (le 14 mars) de deux mois maximum (14 mai). Ce délai doit lui permettre d'analyser l'intention réelle des futurs époux. Ce délai de deux mois court à partir de la date de mariage choisie par les futurs époux (donc pas à partir de la date de la déclaration de mariage !). **L'OEC devait donc informer les intéressés de sa décision de surseoir...**

... Sauf si finalement l'OEC n'a jamais signé la déclaration de mariage !

3. Les documents ont été envoyés à l'Offices des étrangers qui a émis des doutes...
4. **Le Parquet a été contacté**, et a informé la commune qu'en raison d'une incompatibilité entre la décision de surséance et le refus de célébrer le mariage, son avis ne devait plus être sollicité.

Pourquoi ce refus du Parquet d'émettre un avis ? Peut-être parce que la commune a mal rédigé sa demande puisqu'elle a informé le Parquet de son refus de célébrer le mariage... Le Parquet a sans doute estimé que, dans ces conditions, son avis n'était plus nécessaire puisque la commune avait pris sa décision...

Donc, ce qu'il faut vérifier : **la commune a-t-elle refusé "de signer la déclaration" ou de "célébrer le mariage" ?**

5. Si la commune ne prend pas de décision dans les délais (au plus tard le 14 mai 2026), le mariage doit être célébré. **Sauf si c'est la déclaration de mariage qui n'a pas été signée par l'OEC...** **D'où l'importance d'arrêter de faire signer la déclaration de mariage par les citoyens car on se perd dans les procédures légales).**

Si la commune a pris sa décision de refus de célébrer ce mariage, elle doit en informer les intéressés. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois à dater de la notification du refus de célébrer ce mariage, pour introduire, le cas échéant, un recours par voie de citation devant le Tribunal de la Famille.

Pour rappel, **des échéanciers sont à votre disposition sur OrangeConnect :**

- [Echéancier sur les dates de mariage - Vanden Broele Connect](#)
- [Echéancier des délais en cas d'enquête sur un mariage de complaisance - Vanden Broele Connect](#)

Ainsi qu'un **Focus sur les délais de surséance en cas de suspicion de relation de complaisance :**
[FOCUS - Relations de complaisance : les délais de surséance - Vanden Broele Connect](#)